

05a_opposing_counsel_initial_comments_2024-03-25.eml

Von	"Michael T. Johnson" <m.johnson@cwf-law.com>
An	Thomas Brandt <t.brandt@brandt-wessel.de>
Kopie	Amanda Clarke <a.clarke@cwf-law.com>, Lena Voss <l.voss@cwf-law.com>
Datum	Mon, 25 Mar 2024 16:42:18 +0000
Betreff	Re: CLC-2024-HH-007 - Supply & License Agreement v1.0

Dear Thomas,

Following Thursday's call, our client asks that the payment provisions remain under New York law and that the parent guarantee be governed by Delaware law. If RheinMain cannot accept that split, we can discuss English law for the main agreement, but the board-authority opinion for Blue Harbor Systems Inc. must remain a Delaware deliverable.

The current indemnity is also too narrow for offshore deployment. Please confirm whether your client can cover third-party personal injury claims caused by a proven product defect and intellectual-property claims concerning the RS-900X design. We have not agreed to the proposed carve-out for gross negligence in the consequential-loss clause.

Could we speak on 3 April at 10:00 London time? Amanda will circulate our clause mark-up before the call.

Kind regards,

Michael T. Johnson
Partner | Carver, Whitmore & Finch LLP
30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112
Direct +1 212 555 0190

05b_brandt_response_2024-04-03.eml

Von	Thomas Brandt <t.brandt@brandt-wessel.de>
An	"Michael T. Johnson" <m.johnson@cwf-law.com>
Kopie	Amanda Clarke <a.clarke@cwf-law.com>, "Dr. Anke Förster" <a.foerster@rheinmain-sensors.de>, Hendrik Wessel <h.wessel@brandt-wessel.de>
Datum	Wed, 03 Apr 2024 11:15:07 +0200
Betreff	Re: CLC-2024-HH-007 - Response to initial comments

Dear Michael, dear Amanda,

RheinMain cannot accept a three-way split of the governing law. As a compromise, our client is prepared to use the law of England and Wales for the agreement and the related non-contractual obligations, subject to a final review of the parent-guarantee form. The corporate-authority opinion may of course address Delaware law without changing the law governing the guarantee itself.

We can accept an indemnity for proven product-defect and intellectual-property claims, provided that deployment errors, third-party software and unauthorised modifications remain outside RheinMain's responsibility. On consequential loss, we suggest a clause preserving liability that cannot lawfully be excluded and covering fraud, wilful concealment, death and personal injury.

We will send a clean comparison and redline by 12 April. Please reserve 22 April for the London signing meeting, subject to final board approval on both sides.

Yours sincerely,

Thomas Brandt, LL.M. (London)
Rechtsanwalt
Brandt & Wessel Rechtsanwälte PartG mbB
Neuer Wall 88, 20354 Hamburg
Direct +49 40 555 0220

05c_dispute_clause_agreed_draft_2024-04-12.eml

Von	Amanda Clarke <a.clarke@cwf-law.com>
An	Thomas Brandt <t.brandt@brandt-wessel.de>
Kopie	"Michael T. Johnson" <m.johnson@cwf-law.com>, "Dr. Anke Förster" <a.foerster@rheinmain-sensors.de>
Datum	Fri, 12 Apr 2024 14:33:52 +0100
Betreff	CLC-2024-HH-007 - dispute resolution clause / agreed draft

Dear Thomas,

We confirm that Blue Harbor can proceed with DIS arbitration, seat Hamburg, three arbitrators and English as the language of the proceedings. The governing-law clause remains England and Wales. Please retain the right of either party to seek interim relief from a competent state court without waiving the arbitration agreement.

Two points remain open in the attached redline: the aggregate liability cap and the duration of the software-security undertaking. Our client proposes 125 per cent of the annual contract value and a 36-month undertaking after the final delivery. Please obtain instructions before Monday's drafting call.

Kind regards,

Amanda Clarke
Solicitor of the Senior Courts of England and Wales
Carver, Whitmore & Finch LLP
1 Bishopsgate, London EC2N 3AQ
Direct +44 20 7946 1148

05d_client_signing_logistics_2024-04-18.eml

Von	"Dr. Anke Förster" <a.foerster@rheinmain-sensors.de>
An	Thomas Brandt <t.brandt@brandt-wessel.de>
Kopie	Julia Reimers <j.reimers@rheinmain-sensors.de>
Datum	Thu, 18 Apr 2024 07:56:21 +0200
Betreff	CLC-2024-HH-007 - London am Montag / Vollmacht und Zahlen

Guten Morgen Herr Brandt,

ich habe die Reisemappe gerade noch einmal geprüft. Die unterschriebene Vollmacht liegt bei Frau Reimers, der Handelsregistrauszug ist aber vom Oktober 2023. Reicht das für Montag oder brauchen wir einen aktuellen Abruf? Herr Mahlberg aus dem Controlling bestätigt als Jahreswert für 2025 weiterhin 3700000 EUR; in der letzten Vertragsfassung steht an einer Stelle noch 4200000 EUR.

Zum Haftungslimit habe ich noch keine Freigabe für 125 Prozent. Der Vorstand hatte in der Sitzung vom 16. April höchstens den einfachen Jahreswert genannt. Bitte schicken Sie mir bis 13:00 Uhr die zwei Fassungen mit einer kurzen Rechenübersicht. Ich bin zwischen 10:30 und 11:15 Uhr im Werk und nur über Frau Reimers erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Anke Förster
Geschäftsführerin
RheinMain Sensors GmbH, Baumwall 7, 20459 Hamburg
Telefon +49 40 3029 881-10

05e_reimers_reiselogistik_2024-04-19.eml

Von	Julia Reimers <j.reimers@rheinmain-sensors.de>
An	Thomas Brandt <t.brandt@brandt-wessel.de>
Kopie	"Dr. Anke Förster" <a.foerster@rheinmain-sensors.de>
Datum	Fri, 19 Apr 2024 16:42:11 +0200
Betreff	CLC-2024-HH-007 - Reiselogistik London / Vollmacht / HR-Auszug

Lieber Herr Brandt,

kurz vor dem Wochenende noch die Logistik für Montag. Flug LH 2472 ab Hamburg 07:10 Uhr, Ankunft Heathrow 07:55 Uhr Ortszeit. Frau Dr. Förster und ich nehmen ein Taxi direkt in die City, wir wären dann gegen 09:30 Uhr bei Carver Whitmore in der Old Broad Street. Reicht das, wenn das Meeting um 10:00 Uhr angesetzt ist, oder sollen wir früher los?

Die Original-Vollmacht habe ich eingepackt, dazu zwei beglaubigte Kopien. Den aktuellen Handelsregistrauszug habe ich heute mittag elektronisch abgerufen, Ausdruck liegt im roten Ordner. Der alte vom Oktober kommt trotzdem mit, sicher ist sicher.

Herr Mahlberg hat mir eben noch die Tabelle mit den zwei Rechenvarianten zum Haftungslimit gegeben, die er mit Ihnen abgestimmt hat. Ich drucke sie dreifach. Er bittet darum, dass in der Signing-Fassung überall 3.700.000 EUR steht, er hat auf Seite 12 des letzten Stands nochmal die 4.200.000 gefunden.

Eine Bitte noch: Frau Dr. Förster möchte am Montag um 08:45 Uhr kurz mit Ihnen telefonieren, bevor wir bei der Gegenseite sind. Passt das?

Schönes Wochenende und viele Grüße

Julia Reimers

Assistenz der Geschäftsführung
RheinMain Sensors GmbH
Baumwall 7, 20459 Hamburg
Telefon +49 40 559 830-12

06_clause_positions.csv

Clause	RheinMain_position	Blue_Harbor_position	Stand_18_04_2024	Document_source	Open_owner
Governing_law	England_and_Wales_single_statute	split_NY_Delaware_UK	agreement_in_principle	emails_25_03_and_03_04	Thomas_Brandt
Arbitration	DIS_Hamburg_three_arbitrators	LCIA_London	agreed_DIS_Hamburg	email_12_04	Amanda_Clarke
Parent_guarantee	English_law_deed	Delaware_law_guarantee	form_open	term_sheet_v2_3	Amanda_Clarke
Liability_cap	100_percent_annual_value	125_percent_annual_value	board_instruction_open	client_email_18_04	Anke_Foerster
Consequential_losses	mandatory_carve_outs	broader_exclusion	draft_language_open	redline_v2_3	Michael_Johnson
Security_updates	24_months_after_final_delivery	36_months_after_final_delivery	commercial_decision_open	redline_v2_3	Julia_Reimers
Annual_contract_value	3700000_EUR	4200000_EUR_in_one_draft	figure_inconsistent	client_email_18_04	Controlling

07_redline_versions.csv

Version	Date	Sender	File_name	Pages	Key_change	Status
1_0	14.03.2024	Brandt_Wessel	RMS_BH_Supply_Licence_v1_0.docx	46	German_law_and_DIS_Hamburg	superseded
1_1	25.03.2024	CWF	RMS_BH_Supply_Licence_CWF_250324.docx	58	split_law_and_US_indemnity	reviewed
2_0	03.04.2024	Brandt_Wessel	RMS_BH_Supply_Licence_BW_030424.docx	52	English_law_compromise	superseded
2_2	12.04.2024	CWF	RMS_BH_Supply_Licence_CWF_120424.docx	55	DIS_clause_accepted	current_redline
2_3	17.04.2024	Brandt_Wessel	RMS_BH_Supply_Licence_BW_170424.docx	54	cap_and_security_term_bracketed	internal_review
2_4	19.04.2024	not_yet_sent	RMS_BH_Supply_Licence_SIGNING.docx		clean_signing_copy	pending_numbers

09_zeiterfassung_mandat_2024-03_2024-04.csv

Datum

14.03.2024

Bearbeiter

RA Brandt

Tätigkeit

Mandantenbriefing erstellt und Besprechung Dr. Förster

Stunden

2.6

Stundensatz_EUR

420

Status

abgerechnet

Datum

20.03.2024

Bearbeiter

RA Brandt

Tätigkeit

Prüfung Vertragsentwurf CWF vom Oktober, Anmerkungsliste

Stunden

6.4

Stundensatz_EUR

420

Status

abgerechnet

Datum

25.03.2024

Bearbeiter

RA Brandt

Tätigkeit

Auswertung initial comments Johnson und Clarke

Stunden

1.3

Stundensatz_EUR

420

Status

abgerechnet

Datum

27.03.2024

Bearbeiter

RA Wessel

Tätigkeit

Recherche Deed-Erfordernis Parent Guarantee, Vermerk intern

Stunden

2.9

Stundensatz_EUR

420

Status

abgerechnet

Datum

03.04.2024

Bearbeiter

RA Brandt

Tätigkeit

Antwortschreiben an CWF, Abstimmung mit Mandantin

Stunden

3.8

Stundensatz_EUR

420

Status

abgerechnet

Datum

08.04.2024

Bearbeiter

RA Brandt

Tätigkeit

Term Sheet Rechtsvergleich Fassung für Verhandlungsrunde

Stunden

5.1

Stundensatz_EUR

420

Status

abgerechnet

Datum

12.04.2024

Bearbeiter

RA Brandt

Tätigkeit

Prüfung Redline CWF 2.2, Telefonat Clarke zur Schiedsklausel

Stunden

2.7

Stundensatz_EUR

420

Status

offen

Datum

17.04.2024

Bearbeiter

RA Wessel

Tätigkeit

Redline 2.3 mit Klammerungen Cap und Update-Laufzeit

Stunden

4.2

Stundensatz_EUR

420

Status

offen

Datum

18.04.2024

Bearbeiter

RA Brandt

Tätigkeit

Rechenübersicht Haftungslimit zwei Varianten für Mandantin

Stunden

1.6

Stundensatz_EUR

420

Status

offen

Datum

19.04.2024

Bearbeiter

RA Brandt

Tätigkeit

Telefonat Dr. Förster, Vermerk, Vorbereitung Signing-Mappe

Stunden

1.4

Stundensatz_EUR

420

Status

offen

01_mandantenbriefing.docx

Mandantenbriefing – Crossborder-Liefer- und Lizenzvertrag

Aktenzeichen: CLC-2024-HH-007

Datum: 14. März 2024

Bearbeiter: RA Thomas Brandt, LL.M. (London), Kanzlei Brandt & Wessel, Hamburg

Mandantin: RheinMain Sensors GmbH, Baumwall 7, 20459 Hamburg

Vertraulich – Anwalt-Mandanten-Privileg

1. Sachverhalt

Die RheinMain Sensors GmbH (nachfolgend: "Mandantin") ist ein mittelständisches Technologieunternehmen mit Sitz in Hamburg, das hochpräzise Industriesensoren für die maritime Schifffahrt, Offshore-Öl- und Gasanlagen sowie petrochemische Prozessleitsysteme entwickelt und produziert. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet, beschäftigt derzeit 147 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von ca. EUR 38,6 Mio.

Seit dem ersten Quartal 2023 führt die Mandantin Verhandlungen mit der Blue Harbor Systems Inc., einem in Wilmington, Delaware, eingetragenen Konzern (Handelsregisternummer: DE-4871203), über den Abschluss eines umfassenden Liefer- und Lizenzvertrags (nachfolgend: "Hauptvertrag"). Blue Harbor Systems Inc. betreibt über ihre vollständig beherrschte Tochtergesellschaft Blue Harbor (UK) Ltd., eingetragen im Companies House unter der Nummer 12345678, Registered Office: 30 St Mary Axe, London EC3A 8EP, den europäischen Vertrieb und beabsichtigt, die Sensortechnik der Mandantin in ihre Offshore-Monitoring-Plattform "TideSense Pro" zu integrieren.

Gegenstand des geplanten Vertrags ist:

- Die Lieferung von jährlich 2.000 bis 4.000 Einheiten des Sensormodells RS-900X (Hochdruck-Temperaturdrucksensor, ATEX-zertifiziert) über eine Laufzeit von fünf Jahren;
- Die Einräumung einer nicht-exklusiven, nicht-übertragbaren Lizenz an der zugehörigen Kalibrierungssoftware "RMS-Calibrate 4.2" für die Dauer des Lieferverhältnisses;
- Die Erbringung begleitender Ingenieur-Serviceleistungen (Installation, Kalibrierung, Ersatzteilversorgung).

Der Gesamtvolumen des Vertrags beläuft sich auf voraussichtlich EUR 18,5 Mio. über fünf Jahre. Als Ansprechpartner auf Seiten der Gegenseite fungiert Rechtsanwalt Michael T. Johnson, Partner der New Yorker Kanzlei Carver, Whitmore & Finch LLP, der gemeinsam mit dem Londoner Büro der Kanzlei – geleitet von Solicitor Amanda Clarke – die Verhandlungen führt.

2. Mandantenziele

Die Mandantin verfolgt in den Vertragsverhandlungen folgende Kernziele:

2.1 Rechtssicherheit für die Zahlungsabwicklung

Die Mandantin besteht darauf, dass sämtliche Zahlungsverpflichtungen (Kaufpreis, Lizenzgebühren, Servicevergütung) dem deutschen Recht unterliegen, hilfsweise dem Recht Englands und Wales. New York Law ist für die Mandantin als Vertragsstatut nicht akzeptabel, da sie keinerlei Rechtsinfrastruktur oder juristische Expertise in den USA unterhält und eine Rechtsverfolgung in New York mit prohibitiv hohen Kosten verbunden wäre. Der Hamburger Standort erlaubt zudem die Einbindung der Hausbank (Commerzbank AG, Hamburg) und des Steuerberaters ohne Mehraufwand.

2.2 Durchsetzbare Sicherheit durch Parent Guarantee

Da die unmittelbare Vertragspartnerin die UK-Tochtergesellschaft Blue Harbor (UK) Ltd. sein soll, verlangt die Mandantin eine selbstschuldnerische Bürgschaft (im englischen Vertragsentwurf als "Parent Guarantee" oder "First Demand Guarantee" bezeichnet) der US-Muttergesellschaft Blue Harbor Systems Inc. als Konzernsicherheit. Die Mandantin möchte sicherstellen, dass diese Bürgschaft in Deutschland unmittelbar vollstreckbar ist und nicht lediglich eine sekundäre Ausfallbürgschaft darstellt.

2.3 Beschränkung der Haftungsrisiken

Die Mandantin akzeptiert eine verschuldensunabhängige Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG), lehnt jedoch die von der Gegenseite vorgeschlagene "broad indemnification" im US-Stil ab, die de facto eine verschuldensunabhängige Schadloshaltung auch für Schäden Dritter vorsieht, die auf der unsachgemäßen Verwendung der Sensoren durch den Käufer beruhen. Die Haftungsbeschränkung soll bei EUR 5 Mio. pro Schadensfall, maximal EUR 10 Mio. für alle Schadensfälle innerhalb eines Vertragsjahres, gedeckelt werden.

2.4 Gerichtsstand Hamburg / Wahlweise DIS-Schiedsverfahren

Die Mandantin präferiert den ordentlichen Gerichtsstand Hamburg (Landgericht Hamburg als erste Instanz gemäß § 38 ZPO). Als Kompromisslösung ist die Mandantin bereit, ein Schiedsverfahren nach der Schiedsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) mit Schiedsort Hamburg zu akzeptieren. Abgelehnt werden das von der Gegenseite favorisierte LCIA-Schiedsverfahren London (hohe Vorabkosten, englisches Verfahrensrecht) sowie ICC-Verfahren mit Sitz Genf.

2.5 Liefersicherheit und Qualitätsstandards

Alle gelieferten Sensoreinheiten müssen den Zertifizierungsanforderungen der DIN EN 60079-0 (ATEX-Richtlinie Gruppe II, Kategorie 2) entsprechen und mit dem CE-Kennzeichen versehen sein. Die Mandantin besteht auf einer eigenen Qualitätssicherungsklausel, die ihr das Recht gibt, bei zwei aufeinanderfolgenden Lieferungen mit einer Ausschussrate von mehr als 1,5 % vom Vertrag zurückzutreten, ohne Schadensersatz leisten zu müssen (Rücktrittsrecht nach § 323 BGB).

3. Hintergrund der Geschäftsbeziehung

Die ersten Kontakte zwischen RheinMain Sensors GmbH und Blue Harbor Systems Inc. gehen auf die Offshore Europe-Messe in Aberdeen vom September 2022 zurück. Dr. Anke Förster, Geschäftsführerin der Mandantin, und Charles Whitmore, CEO von Blue Harbor Systems Inc., vereinbarten nach einer Produktdemonstration einen Letter of Intent (LoI) vom 15. Dezember 2022. Dieser LoI enthielt eine Exklusivitätsverpflichtung der Mandantin für sechs Monate (abgelaufen am 15. Juni 2023) und eine unverbindliche Absichtserklärung über den Mindestabnahmewert.

Im Laufe der Verhandlungen traten erhebliche Spannungen auf, die im Kern auf unterschiedliche Rechtsverständnisse und Terminologien zurückzuführen sind:

- **Bürgschaft vs. Guarantee vs. Indemnity:** Der erste englische Vertragsentwurf der Gegenseite verwendete den Begriff "indemnity" für die Konzernhaftung, was aus deutscher Sicht eine weitergehende, verschuldensunabhängige Einstandspflicht suggeriert, die über eine einfache Bürgschaft (§§ 765 ff. BGB) deutlich hinausgeht. Gleichzeitig fehlt dem Begriff "guarantee" im englischen Recht die akzessorische Bindung an die Hauptschuld, wie sie § 767 BGB für das deutsche Bürgschaftsrecht vorsieht.
- **Damages vs. Schadensersatz:** Der Entwurf sah einen "waiver of consequential damages" vor. Aus deutscher Sicht ist unklar, ob darunter entgangener Gewinn (§ 252 BGB) fällt, da der Begriff "consequential damages" in US-amerikanischen und englischen Rechtssystemen teilweise unterschiedlich abgegrenzt wird. Nach deutschem Recht wäre ein vollständiger Ausschluss des entgangenen Gewinns in AGB nach § 309 Nr. 7 BGB unwirksam.
- **Consideration:** Der Entwurf enthielt die klassische US-amerikanische Formel "for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged." Aus Sicht des deutschen Rechts ist die Frage der Gegenleistung im Rahmen der Vertragspflichten bereits geregelt; die Formel ist funktionslos und könnte im Streitfall zu Fehldeutungen führen.
- **Warranty vs. Gewährleistung:** Der Begriff "warranty" wird im US-Recht sowohl für vertragliche Garantieverprechen (guarantee) als auch für gesetzliche Gewährleistungsrechte genutzt. Im vorliegenden Entwurf wurde ein "disclaimer of implied warranties" eingebaut, der sämtliche stillschweigend mitgedachten Beschaffenheitsgarantien ausschließen soll – aus Sicht des deutschen Sachmängelrechts (§§ 434 ff. BGB) eine bedenkliche Klausel, da das dispositive Gewährleistungsrecht für Unternehmer zwar abdingbar, der vollständige Ausschluss aber bei AGB-Verwendung eingeschränkt ist.

Im Oktober 2023 wurde erstmals ein vollständiger Vertragsentwurf von der Gegenseite übermittelt (42 Seiten, New York Law, LCIA-Schiedsklausel). Dieser Entwurf ist die Verhandlungsgrundlage für das laufende Mandat.

4. Rechtliche Schwerpunkte und Risikohinweise

4.1 Rechtswahl

Nach Art. 3 Abs. 1 Rom I-VO können die Parteien das auf den Vertrag anwendbare Recht frei wählen. Da der Vertrag Elemente eines Kaufvertrags (Lieferung), eines Lizenzvertrags sowie eines Dienstleistungsvertrags enthält, sind unterschiedliche Anknüpfungspunkte denkbar. Die Mandantin sollte auf eine einheitliche Rechtswahl bestehen – vorzugsweise deutsches Recht, das für alle Vertragsteile gilt. Eine Spaltung (dépeçage) in New York Law für Zahlungen, Delaware Law für Corporate-Angelegenheiten und English Law für Streitbeilegung birgt erhebliche Widerspruchsrisiken und erhöht die Anwaltskosten exponentiell.

4.2 Schiedsklausel

Für den Fall einer Einigung auf ein Schiedsverfahren ist die DIS-Standardklausel zu empfehlen:

"Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das

Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern. Schiedsort ist Hamburg. Verfahrenssprache ist Englisch."

4.3 Exportkontrolle / ITAR

Die RS-900X-Sensoren könnten unter dual-use-Kontrollen der EU-Dual-Use-Verordnung (Verordnung (EU) 2021/821) fallen, falls sie für Offshore-Plattformen mit militärischem Potential verwendet werden. Ein Export-Compliance-Audit vor Vertragsunterzeichnung wird dringend empfohlen.

4.4 DSGVO / Datenschutz

Im Rahmen der Fernwartung der RMS-Calibrate-Software werden möglicherweise Betriebsdaten vom Einsatzort der Sensoren an die Mandantin übermittelt. Sofern es sich dabei um personenbezogene Daten handelt, ist ein Data Processing Agreement (DPA) gemäß Art. 28 DSGVO erforderlich, da die Mandantin als Auftragsverarbeiterin agieren könnte.

5. Weiteres Vorgehen / Auftrag

Die Mandantin beauftragt die Kanzlei Brandt & Wessel mit:

1. Überarbeitung des Vertragsentwurfs der Gegenseite nach deutschem Recht (Gegentwurf);
2. Erstellung eines Termsheets für die bevorstehende Verhandlungsrunde am 22. April 2024 in London;
3. Führung der Korrespondenz mit Carver, Whitmore & Finch LLP in englischer Sprache;
4. Erstellung einer Glossartabelle "False Friends" für das interne Management der Mandantin;
5. Beratung zu Exportkontrolle und DSGVO-Compliance.

Streitwert des Mandats: EUR 18.500.000

Honorarvereinbarung: Stundenhonorar EUR 420 zzgl. MwSt., zuzüglich Auslagen.

Dieses Briefing ist vertraulich und unterliegt dem anwaltlichen Berufsgeheimnis. Es dient ausschließlich der internen Fallvorbereitung.

03_term_sheet_delaware_english_law.docx

Term Sheet - Rechtsvergleich

Delaware / New York Law vs. English Law vs. Deutsches Recht

Aktenzeichen: CLC-2024-HH-007 | Parteien: RheinMain Sensors GmbH | Blue Harbor (UK) Ltd. / Blue Harbor Systems Inc. | Stand: 08. April 2024

Nr.	Thema	Delaware / New York Law	English Law	Deutsches Recht	Empfehlung / Mandantin
1	Anwendbares Recht	New York Law (Zahlungen), Delaware Law (Corporate Auth.)	Recht von England und Wales (gesamt)	Deutsches Recht (BGB, HGB) fuer alle Teile	DE bevorzugt. Einheitliches Statut vermeidet Depegage-Risiken.
2	Consideration	Zwingend; nominal consideration (USD 1) ausreichend	Zwingend; Formel "for good and valuable consideration" genuegt	Irrelevant als Wirksamkeitsvoraussetzung; kein Aequivalent im BGB	DE unkomplizierter. Consideration-Formel weglassen.
3	Gewährleistung / Warranty	UCC Art. 2: Implied warranty of merchantability; AS-IS-Disclaimer moeglich	Sale of Goods Act 1979; Implied terms; B2B teilweise abdingbar	§§ 434-445 BGB: Sachmaengelhaftung; Maengelruege § 377 HGB	DE: Maengelruegefristen schuetzen Lieferanten. US-Disclaimer in DE-AGB unwirksam.
4	Haftungsdeckel	Cap = 12 Monate Verguetung; Carve-outs fuer Indemnities	Direct damages cap = Jahresauftragswert; Consequential damages ausgeschlossen	Cap individuell vereinbar; AGB: § 307 BGB-Kontrolle; ProdHaftG zwingend	EUR 5 Mio. / EUR 10 Mio.-Cap AGB-konform mit Kardinalpflichten-Carve-Out.
5	Consequential Damages	Vollstaendiger Ausschluss haeufig; NY: unterschiedliche Auslegung	Hadley v Baxendale-Test; vorhersehbare Schaeden; abdingbar	§ 252 BGB: entgangener Gewinn = direkter Schaden; AGB-Ausschluss § 309 Nr. 7 unzulessig	Kritisch: US-Waiver in DE-AGB unwirksam. Individuell aushandeln.
6	Indemnification	Broad indemnity; Third-Party Claims; verschuldensunabhaengig	Indemnity = primaere Verpflichtung; Guarantee = akzessorisch	§ 257 BGB: Freistellungsanspruch; § 765 BGB: Buergschaft; § 414 BGB: Schuldbeitritt	EN-Indemnity entspricht eher Schuldbeitritt (§ 414 BGB) als Buergschaft.
7	Parent Guarantee	Corporate Guarantee: Board-Beschluss; Delaware Corp. Law	Deed of Guarantee: Deed-Form erforderlich; First Demand Guarantee moeglich	Buergschaft §§ 765 ff. BGB: schriftlich, akzessorisch; selbstschuldnerisch § 773 Abs. 1 Nr. 1	First Demand Guarantee als Deed (EN Law) empfohlen: schnell vollstreckbar.
8	Schiedsverfahren	AAA oder JAMS; Seat NY; FAA; US-Vollstreckung	LCIA London oder ICC; English Arbitration Act 1996; Seat London	DIS-SchO 2021; § 1025 ff. ZPO; Seat Hamburg; NYC-Convention	DE bevorzugt. DIS guenstiger als LCIA; Hamburg optimal fuer Mandantin.
9	Vertragsstrafe / Penalty	Liquidated damages = valid; penalty clause = void	Cavendish-Test (2015); LD als genuine pre-estimate of loss	Vertragsstrafe § 339 BGB zulaessig; Herabsetzung § 343 BGB moeglich	Im EN-Text: 'liquidated damages' statt 'penalty' schreiben.
10	Depegage / Split Law	Ueblich: NY (Zahlung) + Delaware (Corp.) + EN (Arbitration)	Moeglich, aber riskant; Widersprueche zwischen	Art. 3 Abs. 1 Rom I-VO erlaubt Depegage; Widerspruchsrisiko	Ablehnen. Einheitliches Statut (DE oder EN) unbedingt

			Statuten	hoch	bevorzugen.
11	Good Faith	UCC-Pflicht in Handelsvertraegen; kein allg. Common-Law-Gebot	Walford v Miles (1992): kein allg. good-faith-Gebot in EN	§ 242 BGB: Treu und Glauben als Generalklausel; vorvertraglich §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB	DE staerker: culpa in contrahendo schuetzt vor Abbruch laufender Verhandlungen.
12	Datenschutz	CCPA + State laws; kein Bundes-DS-Gesetz; SCCs fuer EU-Transfer	UK GDPR + DPA 2018; Angemessenheitsbeschluss 2023 (Uebergangsstatus)	DSGVO + BDSG; Art. 28 DSGVO: Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)	AVV separat abschliessen; UK-Angemessenheitsbeschluss 2024 ueberwachen.
13	Produkthaftung	Strict liability (Restatement Third); Punitive Damages moeglich; teuer	Consumer Protection Act 1987: Gefaehrungshaftung; keine Punitive Damages	ProdHaftG: Gefaehrungshaftung; keine Punitive Damages; max. EUR 85 Mio.	ProdHaftG ist zwingend, gilt unabhaengig vom Vertragsstatut (Art. 28 Rom II-VO).
14	Intellectual Property	Work for Hire (17 U.S.C. § 101): Auftragswerk = Eigentum Besteller	CDPA 1988: Contractor-Werke bleiben beim Ersteller ohne Abtretungsvertrag	UrhG: Schoepferprinzip; kein Work for Hire; nur Nutzungsrechte abtretbar	US-Work-for-hire-Klausel nach DE UrhG wirkungslos. Nutzungsrechtslizenz korrekt formulieren.
15	Exportkontrolle	EAR / ITAR; AES-Meldepflicht; US-extraterritorial	Export Control Order 2008; UK Strategic Export Licensing (post-Brexit)	AWG + AWW; EU Dual-Use-VO (EU) 2021/821; ATEX-Klassifizierung pruefen	Export-Compliance-Audit vor Signing; ATEX-Klasse der RS-900X verifizieren.
16	Kuendigung / Termination	Termination for Convenience + for Cause; Cure Period 30 Tage	Termination for Breach; kein allg. Ruecktrittsrecht ohne Vertragsklausel	§§ 314, 323 BGB: Kuendigung aus wichtigem Grund; Fristsetzung	Ruecktrittsrecht § 323 BGB fuer Qualitaetsmaengel; Heilungsfrist 15 Werkzeuge.
17	Eigentumsvorbehalt	Retention of Title (Romalpa-Clause): UCC § 2-401; filing erforderlich	Romalpa Clause (Aluminium Industrie v Romalpa, 1976)	§ 449 BGB: Eigentumsvorbehalt; einfach, veraengert, erweiterter EV	Erweiterter Eigentumsvorbehalt aufnehmen; Registrierung im UK pruefen.
18	Preisanpassung	CPI / PPI-Eskalation; USD-Preis; oft fest oder caps	RPI / CPI-Indexklausel; GBP-Basis; rechtlich unproblematisch	§§ 315, 316 BGB; Indexierung an Statistisches Bundesamt; EUR-Basis	EUR-Preis + deutscher VPI. Waehrungsrisiko USD/GBP durch EUR-Klausel minimiert.
19	Geheimhaltung / NDA	DTSA (Defend Trade Secrets Act); NDA 2-5 Jahre; Tort + Contract	Common Law duty of confidence + NDA; keine gesetzliche Mindestlaufzeit	GeschGehG; Umsetzung EU RL 2016/943; Schutz an Massnahmenpflicht geknuepft	Separates NDA nach GeschGehG; Geheimhaltungsmassnahmen dokumentieren.
20	Gerichtsstand	SDNY oder EDNY; NY-Gerichte weltweit anerkannt; hohe Kosten	Commercial Court / High Court London; Vollstreckung via Hague Convention	LG Hamburg § 38 ZPO; schnell; kostenguenstig; EuGVVO-Vollstreckung in EU	LG Hamburg fuer einstw. Rechtsschutz; DIS-Schiedsklausel fuer Hauptsache.

Zusammenfassung: Praeferierte Loesung: Deutsches Recht (Nr. 1), DIS Hamburg (Nr. 8), EUR-Preis (Nr. 18), Parent Guarantee als Deed EN Law (Nr. 7). Nicht verhandelbar: Kein Ausschluss ProdHaftG (Nr. 13), kein vollstaendiger Waiver of Consequential Damages in AGB (Nr. 5), keine US-Work-for-Hire-Klausel (Nr. 14).

04_false_friends_notes.docx

False Friends im Crossborder-Vertragsrecht – Interne Notizen

Aktenzeichen: CLC-2024-HH-007

Datum: April 2024

Erstellt von: RA Thomas Brandt, LL.M. (London), Kanzlei Brandt & Wessel

Zweck: Schulungsunterlage für das Management der RheinMain Sensors GmbH; Vorbereitung Verhandlung London

Einleitung

"False Friends" (faux amis) sind Begriffe, die in zwei Sprachen ähnlich klingen oder geschrieben werden, aber unterschiedliche – teils gegensätzliche – rechtliche Bedeutung haben. Im internationalen Vertragsrecht Deutsch/Englisch führen sie zu erheblichen Missverständnissen und im Streitfall zu unterschiedlicher Auslegung durch Gerichte verschiedener Rechtsordnungen. Die nachfolgende Liste enthält die 25 wichtigsten false friends aus der laufenden Verhandlung sowie aus dem Schiedsrechts- und Gesellschaftsrechtskontext.

1. Indemnity ≠ Schadensersatz

Englischer Begriff: *Indemnity*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Schadensersatz

Tatsächliche Bedeutung: Eine Indemnity ist eine **primäre, eigenständige** Einstandspflicht für Schäden und Aufwendungen eines anderen – unabhängig davon, ob die indemnifying party selbst schuldhaft gehandelt hat. Sie entspricht im deutschen Recht am ehesten einem **Schuldbeitritt (§ 414 BGB)** oder einer **Freistellungspflicht (§ 257 BGB)**, nicht jedoch dem Schadensersatzanspruch aus §§ 280 ff. BGB, der Verschulden voraussetzt.

Beispiel aus dem Vertragsentwurf: "*Buyer shall indemnify Supplier against all losses arising from Buyer's misuse of the Deliverables.*" – Hier haftet der Käufer verschuldensunabhängig für alle Schäden aus Fehlgebrauch, was im deutschen Recht nur durch individuelle Vereinbarung (nicht AGB) möglich ist.

2. Guarantee ≠ Garantie

Englischer Begriff: *Guarantee*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Garantie

Tatsächliche Bedeutung: Im englischen Recht ist eine *Guarantee* **akzessorisch**: Sie erlischt, wenn die gesicherte Hauptschuld erlischt. Dagegen meint der deutsche Begriff "Garantie" oft eine **selbstständige, verschuldensunabhängige Einstandspflicht** (ähnlich der amerikanischen Indemnity). Eine *First Demand Guarantee* ist dagegen autonom und nicht akzessorisch.

Beispiel: *"Parent Company guarantees the payment obligations of Buyer."* – Im englischen Recht bedeutet das: Die Bürgschaft erlischt, wenn die Kaufpreisforderung verjährt. Im deutschen Verständnis hätte man ggf. eine weitergehende Einstandspflicht erwartet.

3. Warranty ≠ Gewährleistung

Englischer Begriff: *Warranty*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Gewährleistung

Tatsächliche Bedeutung: *Warranty* ist im US-amerikanischen und englischen Recht ein vertragliches **Qualitätsversprechen** (Zusicherung), dessen Verletzung primär zu Schadensersatz führt. Der Begriff umfasst sowohl *express warranties* (ausdrückliche Zusicherungen) als auch *implied warranties* (stillschweigend mitgedachte Beschaffenheitsgarantien nach UCC Art. 2). Die deutsche Gewährleistung (§§ 434 ff. BGB) ist dagegen ein gesetzliches Mängelrecht mit definierten Rechtsbehelfen (Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt).

Beispiel: *"Supplier hereby disclaims all implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose."* – Diese Klausel wäre als AGB in Deutschland nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam.

4. Consequential Damages ≠ Folgeschäden im deutschen Sinne

Englischer Begriff: *Consequential damages*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Folgeschäden / mittelbare Schäden

Tatsächliche Bedeutung: Im US-Recht (UCC § 2-715) sind *consequential damages* Schäden, die nicht unmittelbar aus der Vertragsverletzung folgen, sondern aus den besonderen Umständen des Einzelfalls. In England gilt der *Hadley v Baxendale*-Test. Im deutschen Recht ist entgangener Gewinn (§ 252 BGB) ein **direkter Schaden**, kein Folgeschaden. Ein vollständiger Ausschluss als AGB ist nach § 309 Nr. 7 BGB unwirksam.

Beispiel: *"Neither party shall be liable for any consequential, indirect or incidental damages."* – Im deutschen Recht würde diese Klausel den Ausschluss von entgangenem Gewinn umfassen, was unzulässig ist.

5. Consideration ≠ Gegenleistung

Englischer Begriff: *Consideration*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Gegenleistung / Entgelt

Tatsächliche Bedeutung: *Consideration* ist im Common Law eine zwingende Wirksamkeitsvoraussetzung für Verträge: Ohne *Consideration* ist kein Vertrag bindend. Im deutschen Recht ist dies kein eigenständiges Erfordernis; Verträge sind allein durch Einigung auf alle wesentlichen Punkte wirksam. Die Formel *"for good and valuable consideration, receipt whereof is hereby acknowledged"* ist nach deutschem Recht funktionslos.

Beispiel: Setzt man diese Formel in einen deutschen Vertrag, hat sie keinerlei rechtliche Wirkung – kann aber im Auslegungstreit Verwirrung stiften.

6. Penalty ≠ Strafe / Vertragsstrafe

Englischer Begriff: *Penalty (clause)*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Strafe / Vertragsstrafe

Tatsächliche Bedeutung: Im englischen Recht (bis 2015: *Dunlop Pneumatic Tyre Co v New Garage*; heute: *Cavendish Square-Test*) war eine *penalty clause* traditionell **nichtig**. Nur *liquidated damages* (vorab quantifizierter Schadensersatz) waren wirksam. Nach deutschem Recht ist die Vertragsstrafe (§ 339 BGB) ausdrücklich zulässig und kann nur nach § 343 BGB auf Antrag herabgesetzt werden.

Beispiel: "*In case of delay, Supplier shall pay a penalty of 0.1% per day.*" – In einem englisch-rechtlichen Vertrag müsste es heißen: "*liquidated damages of 0.1% per day*", um Unwirksamkeitsrisiken zu vermeiden.

7. Rescission ≠ Rücktritt

Englischer Begriff: *Rescission*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Rücktritt

Tatsächliche Bedeutung: *Rescission* im englischen Recht meint die **rückwirkende Auflösung** des Vertrags, als ob er nie geschlossen worden wäre (z.B. wegen Arglist oder Irrtums). *Termination* meint die **zukunftswirkende Auflösung** bei Vertragsverletzung. Der deutsche Rücktritt (§§ 323 ff. BGB) wirkt hingegen ex nunc mit Rückgewähransprüchen (§§ 346 ff. BGB) und entspricht je nach Kontext eher *termination*.

Beispiel: Den Satz "*RheinMain Sensors may rescind the Agreement in case of material breach*" sollte man im Vertrag durch "*terminate*" ersetzen, um Unklarheiten zu vermeiden.

8. Material Breach ≠ Wesentliche Pflichtverletzung

Englischer Begriff: *Material breach*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Wesentliche Pflichtverletzung

Tatsächliche Bedeutung: Im deutschen Recht richtet sich das Rücktrittsrecht nach § 323 Abs. 5 BGB danach, ob die Pflichtverletzung **unerheblich** ist (dann kein Rücktritt). *Material breach* im Common Law bezeichnet einen Verstoß, der den anderen Teil des wesentlichen vertraglichen Nutzens beraubt (*goes to the root of the contract*). Die Schwelle ist ähnlich, aber nicht identisch.

Beispiel: Ein einmaliger Lieferverzug von drei Tagen ist nach § 323 Abs. 5 BGB "unerheblich" und berechtigt nicht zum Rücktritt. Im US-Recht könnte dieselbe Situation als *material breach* qualifiziert werden, wenn *time was of the essence*.

9. Representations ≠ Zusicherungen

Englischer Begriff: *Representations*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Zusicherungen / Erklärungen

Tatsächliche Bedeutung: *Representations* sind vorvertragliche Erklärungen, die einen Anspruch auf *rescission* und/oder Schadensersatz aus *misrepresentation* (Misrepresentation Act 1967) begründen können. Im deutschen Recht sind vorvertragliche Erklärungen über die culpa in contrahendo (§ 311 Abs. 2 BGB) oder die Beschaffenheitsvereinbarung (§ 434 Abs. 1 BGB) geschützt.

Beispiel: Eine *misrepresentation*-Klage ist schnell erhoben; eine "Zusicherung" im deutschen Sinne liegt dagegen erst vor, wenn die Parteien sie ausdrücklich als Garantie vereinbart haben.

10. Assignment ≠ Abtretung / Vertragsübernahme

Englischer Begriff: *Assignment*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Abtretung

Tatsächliche Bedeutung: Im Common Law kann die *benefit* (Forderungsseite) eines Vertrags ohne Zustimmung abgetreten werden; die *burden* (Verpflichtungsseite) nicht. Im deutschen Recht unterscheidet man scharf zwischen der **Forderungsabtretung** (§ 398 BGB, keine Zustimmung des Schuldners nötig) und der **Vertragsübernahme** (§ 415 BGB, Zustimmung aller erforderlich).

Beispiel: "*Buyer may assign this Agreement to an affiliate.*" – Im deutschen Recht würde dies als Vertragsübernahme gewertet, die der Zustimmung der Mandantin bedarf.

11. Waiver ≠ Verzicht

Englischer Begriff: *Waiver*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Verzicht

Tatsächliche Bedeutung: Im Common Law ist *waiver* eine einseitige Aufgabe eines Rechts, die formfrei und durch schlüssiges Verhalten (*conduct*) möglich ist. *Non-waiver clauses* werden in Verträgen aufgenommen, um versehentliche Waivers zu verhindern. Im deutschen Recht ist ein Verzicht auf Ansprüche (z.B. § 397 BGB: Erlass) ebenfalls grundsätzlich formfrei, muss aber klar erklärt werden.

Beispiel: "*Failure to enforce any provision shall not constitute a waiver.*" – Diese Klausel ist im deutschen Recht nicht zwingend erforderlich, da Schweigen grundsätzlich kein Verzicht ist, wird aber zur Klarheit empfohlen.

12. Estoppel ≠ Verwirkung

Englischer Begriff: *Estoppel*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Verwirkung / Rechtsmissbrauch

Tatsächliche Bedeutung: *Estoppel* im englischen Recht verhindert, dass jemand eine Rechtslage in Anspruch nimmt, der er zuvor selbst widersprochen hat (*you are estopped from denying...*). Im deutschen Recht ist die nächstverwandte Rechtsfigur die **Verwirkung** (§ 242 BGB), die an Zeit (Zeitmoment) und Vertrauenstatbestand (Umstandsmoment) anknüpft.

Beispiel: Hat die Mandantin jahrelang eine abweichende Vertragsauslegung der Gegenseite toleriert, könnte sie nach englischem Recht daran *estopped* sein, eine andere Auslegung geltend zu machen.

13. Force Majeure ≠ Höhere Gewalt (vollständig)

Englischer Begriff: *Force Majeure*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Höhere Gewalt

Tatsächliche Bedeutung: Im deutschen Recht ist Höhere Gewalt ein anerkanntes Rechtsinstitut. Im englischen Common Law gibt es **kein allgemeines Rechtsinstitut** der Force Majeure – sie gilt nur, wenn sie vertraglich vereinbart ist. Das Pendant ist die Doktrin der *Frustration* (Davis Contractors v Fareham, 1956), die aber enge Voraussetzungen hat. Ohne explizite *force majeure clause* läuft die Vertragspartei unter englischem Recht leer.

Beispiel: Ein Lieferant unter englischem Recht ohne force majeure-Klausel haftet trotz Pandemie auf Schadensersatz; unter deutschem Recht kann § 275 BGB (Unmöglichkeit) oder § 313 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) greifen.

14. Frustration ≠ Geschäftsgrundlagenstörung

Englischer Begriff: *Frustration of contract*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Wegfall der Geschäftsgrundlage

Tatsächliche Bedeutung: *Frustration* im englischen Recht führt zur **sofortigen und automatischen Auflösung** des Vertrags. § 313 BGB dagegen gibt primär einen Anpassungsanspruch; Auflösung ist nur ultima ratio.

Beispiel: Die Verhängung von Sanktionen gegen Russland könnte einen Exportvertrag frustrieren (englisches Recht: Vertragsende sofort) oder eine Anpassungspflicht auslösen (deutsches Recht: Preisanpassung als erster Schritt).

15. Termination for Convenience ≠ Ordentliche Kündigung

Englischer Begriff: *Termination for convenience*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Kündigung ohne Grund

Tatsächliche Bedeutung: Im US-amerikanischen und englischen Recht ist die *Termination for Convenience* (TfC) eine verbreitete Klausel, die jeder Partei erlaubt, den Vertrag ohne Angabe von Gründen gegen Zahlung einer *Convenience Fee* zu beenden. Im deutschen Recht gibt es bei Dauerschuldverhältnissen ein gesetzliches Recht zur ordentlichen Kündigung (§ 620 BGB), aber die Konsequenzen sind unterschiedlich.

Beispiel: Hat der Vertrag eine TfC-Klausel ohne Entschädigungsregelung, könnte die Gegenseite nach 12 Monaten ohne Grund kündigen und den gesamten Investitionsaufwand der Mandantin vernichten.

16. Good Faith ≠ Treu und Glauben

Englischer Begriff: *Good faith*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Treu und Glauben

Tatsächliche Bedeutung: Das englische Common Law kennt **keine allgemeine Pflicht zum good faith** in Vertragsverhandlungen oder Vertragserfüllung (Walford v Miles, 1992). Im deutschen Recht ist § 242 BGB (Treu und Glauben) eine Generalklausel**, die alle Schuldverhältnisse durchzieht und auch vorvertragliche Pflichten begründet (§ 311 Abs. 2 BGB).

Beispiel: Bricht die Gegenseite Verhandlungen nach deutschem Recht kurz vor Vertragsschluss ohne triftigen Grund ab, können Schadensersatzansprüche aus culpa in contrahendo entstehen – nach englischem Recht nicht.

17. Liquidated Damages ≠ Schadenspauschalierung

Englischer Begriff: *Liquidated damages (LD)*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Schadenspauschalierung / Vertragsstrafe

Tatsächliche Bedeutung: *Liquidated damages* sind eine vorab vereinbarte Schadensersatzsumme, die als *genuine pre-estimate of loss* gelten muss. Übersteigen sie den tatsächlichen Schaden erheblich, können sie als unzulässige *penalty* qualifiziert werden. Im deutschen Recht ist die Vertragsstrafe (§ 339 BGB) unabhängig vom tatsächlichen Schaden zulässig, kann aber nach § 343 BGB herabgesetzt werden.

Beispiel: LD von 2 % des Vertragswertes pro Woche Lieferverzug könnten in einem englischen Vertrag als *penalty* nichtig sein; in einem deutschen Vertrag würden sie als Vertragsstrafe herabsetzbar, aber wirksam bleiben.

18. Lien ≠ Pfandrecht / Zurückbehaltungsrecht

Englischer Begriff: *Lien*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Pfandrecht

Tatsächliche Bedeutung: *Lien* ist ein Sicherungsrecht nach englischem Recht, das eine Partei berechtigt, Gegenstände zurückzuhalten, bis eine Forderung erfüllt ist (*possessory lien*). Im deutschen Recht entspricht dies dem **Zurückbehaltungsrecht** (§ 273 BGB) oder dem **kaufmännischen Zurückbehaltungsrecht** (§ 369 HGB), nicht einem Pfandrecht (§§ 1204 ff. BGB) mit Verwertungsrecht.

Beispiel: Ein Lien auf Komponenten, die sich bei einem Zwischenhändler befinden, wäre nach deutschem Recht als Zurückbehaltungsrecht, nicht als Pfandrecht zu behandeln.

19. Novation ≠ Schuldersetzung / Vertragsübernahme

Englischer Begriff: *Novation*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Schuldersetzung

Tatsächliche Bedeutung: *Novation* ersetzt einen alten Vertrag durch einen neuen, wobei alle alten Pflichten erlöschen. Sie erfordert Zustimmung aller Parteien. Im deutschen Recht entspricht dies am ehesten der **befreienden Schuldübernahme** (§ 414 BGB) oder einer vollständigen Vertragsübernahme (§ 415 BGB). Der Begriff "Novation" hat im deutschen Recht keine eigenständige Bedeutung.

Beispiel: Bei einer Konzernumstrukturierung der Gegenseite sollte nicht von "Novation" gesprochen werden, sondern konkret eine Vertragsübernahme nach § 415 BGB mit schriftlicher Zustimmung der Mandantin vereinbart werden.

20. Set-off ≠ Aufrechnung

Englischer Begriff: *Set-off*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Aufrechnung

Tatsächliche Bedeutung: *Set-off* im englischen Recht hat unterschiedliche Ausprägungen (*legal set-off, equitable set-off, transaction set-off*), die verschiedene Voraussetzungen haben. Im deutschen Recht ist die Aufrechnung (§§ 387 ff. BGB) möglich, wenn Gegenseitigkeit, Gleichartigkeit und Fälligkeit vorliegen. Der vollständige Ausschluss der Aufrechnung in AGB ist nach § 309 Nr. 3 BGB unwirksam (außer bei unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen).

Beispiel: Eine Klausel "*Buyer shall have no right of set-off*" würde nach deutschem Recht in AGB einer Inhaltskontrolle nicht standhalten.

21. Title ≠ Eigentum / Titel

Englischer Begriff: *Title (to goods)*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Eigentum

Tatsächliche Bedeutung: *Title* im Sale of Goods-Kontext meint das Eigentumsrecht an Waren. Im deutschen Recht ist das Eigentumsrecht (*Eigentum*, § 903 BGB) streng von der schuldrechtlichen Position getrennt. Ein Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB) heißt auf Englisch *retention of title* oder *Romalpa clause*.

Beispiel: Die Klausel "*Title shall pass upon full payment*" entspricht dem deutschen Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB – sollte aber im Vertrag als solcher bezeichnet werden, um Missverständnisse zu vermeiden.

22. Breach ≠ Pflichtverletzung (ohne Weiteres)

Englischer Begriff: *Breach of contract*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Pflichtverletzung

Tatsächliche Bedeutung: *Breach* im Common Law setzt nur eine objektive Abweichung von der Vertragserfüllung voraus – kein Verschulden. Im deutschen Recht hängen die Rechtsfolgen einer Pflichtverletzung (§ 280 BGB) hingegen grundsätzlich vom **Vertretenmüssen** (§ 276 BGB) ab. Für den Rücktritt (§ 323 BGB) ist kein Verschulden erforderlich; für Schadensersatz schon.

Beispiel: Liefert der Sensor aufgrund eines Zuliefererausfalls zu spät, ist das nach deutschem Recht bei unverschuldetem Lieferverzug kein Fall des § 280 BGB; nach Common Law liegt automatisch ein *breach* vor (Strict Performance).

23. Covenant ≠ Versprechen / Nebenabrede

Englischer Begriff: *Covenant*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Versprechen / Vereinbarung

Tatsächliche Bedeutung: *Covenant* im englischen Recht bezeichnet eine durch *deed* (Urkunde mit Siegel) abgegebene verbindliche Verpflichtung, die keine Consideration erfordert. *Restrictive covenants* sind Wettbewerbsverbote, die auch Dritte binden können (bei Grundstücken). Im deutschen Recht hat das Wort keine eigene rechtliche Kategorie; es entspricht einer einfachen vertraglichen Verpflichtung.

Beispiel: Ein *post-termination non-compete covenant* in einem englischen Vertrag entspricht einem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot nach § 74 HGB (mit Karenzentschädigung).

24. Entire Agreement Clause ≠ Vollständigkeitsklausel (vollständig)

Englischer Begriff: *Entire agreement clause* / *Merger clause*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Vollständigkeitsklausel / Integrationsklausel

Tatsächliche Bedeutung: Im englischen Recht schließt eine *entire agreement clause* alle vorherigen Abreden, Zusicherungen und vorvertraglichen Erklärungen aus dem Vertragsinhalt aus. Im deutschen Recht hat eine solche Klausel ähnliche Wirkung (§ 305b BGB schützt Individualabreden; vorvertragliche Zusicherungen können nach § 311 Abs. 2 BGB dennoch haftungsrelevant bleiben).

Beispiel: Hat der CEO der Gegenseite in der Verhandlung mündlich eine Liefergarantie abgegeben, schützt die *entire agreement clause* den Lieferanten nach englischem Recht nicht vor einer *misrepresentation*-Klage.

25. Specific Performance ≠ Erfüllungsklage (direkt vergleichbar)

Englischer Begriff: *Specific performance*

Naheliegende deutsche Übersetzung: Erfüllungsklage

Tatsächliche Bedeutung: Im deutschen Recht hat der Gläubiger grundsätzlich einen einklagbaren **Primärerfüllungsanspruch** (§ 241 Abs. 1 BGB), der direkt vollstreckbar ist (§§ 883 ff. ZPO). Im englischen Common Law ist *Specific Performance* dagegen ein **equitable remedy**

(Ermessensentscheidung des Gerichts), das nur gewährt wird, wenn Schadensersatz nicht ausreicht (typisch bei einzigartigen Waren oder Grundstücken).

Beispiel: Weigert sich Blue Harbor (UK) Ltd., die RS-900X-Sensoren abzunehmen, kann RheinMain Sensors vor deutschen Gerichten auf Abnahme und Kaufpreiszahlung klagen – ein direkter Leistungsanspruch. Vor englischen Gerichten wäre *specific performance* nur in Ausnahmefällen verfügbar; primär würde Schadensersatz zugesprochen.

Zusammenfassung für das Management

Begriff Englisch	Fälle	Richtige Entsprechung DE
Indemnity	Nicht = Schadensersatz (Verschulden fehlt)	Freistellung / Schuldbeitritt
Guarantee	Nicht = DE-Garantie (akzessorisch!)	Bürgschaft / Akzessorische Einstandspflicht
Warranty	Nicht = Sachmängelhaftung BGB	Vertragliches Qualitätsversprechen
Consequential damages	Enger als "Folgeschäden" DE	Mittelbare/indirekte Schäden
Consideration	In DE irrelevant als Voraussetzung	Gegenleistung / (keine Entsprechung)
Penalty clause	In EN oft nichtig	Vertragsstrafe (§ 339 BGB, gültig)
Rescission	Rückwirkend, nicht = Rücktritt	Anfechtung (ähnlicher)
Good faith	In EN kein allg. Gebot	§ 242 BGB (Generalklausel)
Set-off	Nuancierter als Aufrechnung	Aufrechnung (§§ 387 ff. BGB)
Specific performance	Nur im Ermessen in EN	Primärerfüllungsanspruch (§ 241 BGB)

08_telefonvermerk_foerster_2024-04-19.docx

Telefonvermerk

Aktenzeichen: CLC-2024-HH-007

Datum: 19. April 2024, 12:20 Uhr bis 12:47 Uhr

Teilnehmer: RA Thomas Brandt; Dr. Anke Förster (Geschäftsführerin der Mandantin)

Anlass: Rückruf der Mandantin nach Übersendung der Rechenübersicht zum Haftungslimit von heute, 11:55 Uhr

1 Haftungslimit

Frau Dr. Förster teilt mit, dass der Vorstand in der Sitzung vom 16. April 2024 nur den einfachen Jahresvertragswert als Obergrenze freigegeben hat. Die von der Gegenseite geforderten 125 Prozent sind damit nicht gedeckt. Maßgeblicher Jahreswert ist nach Bestätigung von Herrn Mahlberg aus dem Controlling der Betrag von 3.700.000 EUR. Die an einer Stelle der Fassung 2.3 noch enthaltene Zahl von 4.200.000 EUR beruht nach Angabe der Mandantin auf einer älteren Mengenplanung und ist vor dem Signing durchgängig zu korrigieren.

2 Sicherheitszusagen für die Kalibrierungssoftware

Zur streitigen Dauer der Sicherheitsupdates erklärt Frau Dr. Förster, die Mandantin könne intern höchstens 30 Monate nach der letzten Lieferung darstellen; die Entwicklungsabteilung habe für 36 Monate keine Kapazitätszusage gegeben. Sie ist einverstanden, dass dieser Punkt am Montag als letzter Verhandlungspunkt aufgerufen wird.

3 Unterlagen für den Termin am 22. April 2024

Die unterschriebene Originalvollmacht liegt bei Frau Reimers. Ein aktueller Handelsregisterauszug wird heute elektronisch abgerufen; der Auszug vom Oktober 2023 wird zusätzlich mitgeführt. Frau Dr. Förster bittet um ein Vorab-Telefonat am Montag um 08:45 Uhr deutscher Zeit.

4 Offen

Rückmeldung von Amanda Clarke zur Form der Parent Guarantee steht aus; Wiedervorlage Montag früh. Frage der Mandantin zur Behandlung der Messmuster in der Liefermenge 2025 noch nicht beantwortet, klären mit

Brandt